

1501484-83.2020.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Abelardo de Azevedo Silveira

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/03/2022

... foi surpreendido em local de tráfico, em plena atividade, vendendo droga que mantinha armazenada perto dele, onde os policiais encontraram nove porções de crack prontas para a entrega ao consumo de terceiros. Por sinal, o réu confessou informalmente o tráfico para os policiais que o abordaram e depois perante a Autoridade Policial, não havendo porque desprezar tais ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

2ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo nº 300, bloco A, 2º andar, sala 215, Jd.

Santana - CEP 13088-653, Fone: (19) 3756-3707, Campinas-SP - E-mail:

Campinas2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1501484-83.2020.8.26.0548 controle:2020/000594

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2135523/2020

- 1ª DISE- DEL.SEC.CAMPINAS, 11715265 - 1ª DISE- DEL.SEC.CAMPINAS, 42/20/356 - 1ª

DISE- DEL.SEC.CAMPINAS, 2135523 - 1ª DISE- DEL.SEC.CAMPINAS, 2135523/2020 - 1ª

DISE- DEL.SEC.CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOABES JOSE DA SILVA

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Abelardo de Azevedo Silveira

VISTOS

JOABES JOSÉ DA SILVA, RG nº 34.155.158/SP, foi processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, em razão dos fatos descritos na denúncia de fls. 01/02. Aos 04.06.20 foi convertida a prisão em flagrante em preventiva (fls. 46). Inicialmente o acusado foi notificado da acusação, apresentando defesa preliminar (fls. 87 e 90). A denúncia foi recebida aos 30.06.20, sendo o acusado citado aos 03.07.20 (fls. 92 e 128). Aos 07.07.20 foi concedida a liberdade provisória ao acusado em sede de habeas corpus (fls. 112/113). Em audiência foram ouvidas as testemunhas arroladas, bem como foi o acusado interrogado. Encerrada a instrução e realizados os debates, a representante do Ministério Público Ministério Público opinou pela condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a defesa pugnou pela desclassificação para o delito de porte para uso próprio. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDIDO. A ação penal é procedente. A materialidade é manifesta e decorre da flagrância, boletim de ocorrência, auto de exibição/apreensão, laudo de constatação, oralidade e exame que apresentou resultado positivo para cocaína (fls. 05/11, 29/31 e 96/98). A autoria também cristalizou-se. Com efeito, após confessar o tráfico tanto para os policiais que o abordaram, como para autoridade policial que presidiu o flagrante, em Juízo o acusado se retratou, dizendo-se usuário. Alegou que havia acabado de comprar três pedras de crack para seu próprio consumo quando os policiais o abordaram e o traficante fugiu. Quanto ao dinheiro, alegou ser fruto de seu trabalho com reciclagem. Os investigadores de polícia hoje ouvidos relataram tê-lo abordado em local de tráfico, após breve campanha durante a qual o viram vendendo a terceiro droga que foi buscar num mato, onde foram encontradas nove porções de crack. Com o acusado havia dez reais em dinheiro. Uma das testemunhas mencionou que uma das porções de crack também estaria nas mãos do acusado. E não há porque negar crédito às palavras dos investigadores, que nenhum motivo teriam para incriminar indevidamente o acusado, tanto que nada de concreto foi demonstrado pela defesa que pudesse infirmar o teor de suas declarações. De mais a mais, os policiais são compromissados como qualquer outra testemunha, sem falar que depuseram de acordo com as evidências, não havendo porque duvidar de seus relatos. Nesse sentido: "Não se deve olvidar que os depoimentos dos agentes públicos valem como prova, pois, no exercício de suas funções, gozam de presunção juris tantum de que agem escorreitamente, sobretudo quando suas afirmações são compatíveis com o conjunto probatório. Além disso "A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF, RTJ 68/54)" (TJSP, Apel. Crim. nº 1500772-86.2019.8.26.0594 - 9ª Câmara de Direito Criminal - .v.u. - DJe 21.06.2021 - Rel. Des. Simar Fernandes). A divergência pinçada pela defesa em seus depoimentos em nada prejudica a essência dos relatos prestados, principalmente no que diz respeito a quantidade de droga apreendida e ao fato de que foi o réu quem os policiais viram recebendo o dinheiro e se dirigindo até o local onde o entorpecente ficava escondido. Nesse contexto, lícito é atribuir ao acusado a posse de todo o entorpecente apreendido. A versão por ele apresentada permaneceu completamente isolada nos autos diante das declarações prestadas pelos policiais, que possuem fé pública e cuja atuação goza de presunção de legitimidade. A traficância restou plenamente configurada, na medida em que o acusado foi surpreendido em local de tráfico, em plena atividade, vendendo droga que mantinha armazenada perto dele, onde os policiais encontraram nove porções de crack prontas para a entrega ao consumo de terceiros. Por sinal, o réu confessou informalmente o tráfico para os policiais que o abordaram e depois perante a Autoridade Policial, não havendo porque desprezar tais confissões. Nesse sentido: "O acusado em um processo penal normalmente é ouvido por duas vezes, uma no inquisitorial, outra perante o juiz do processo. Considerando que a verdade não varia nunca, é sintomaticamente mentiroso aquele que modifica a versão conforme o local onde é ouvido. O réu não tem compromisso com a verdade. Pode calar-se e até mesmo mentir. Contudo, o juiz não está impedido de extrair de seu comportamento ilações contra ele" (TACRIM/SP - Ap. nº1295479/2 - j. em 25.03.02 - RT 802/600). A apreensão de dinheiro de origem não demonstrada é outra circunstância indicativa da comercialização, até porque o acusado não comprovou exercer qualquer ocupação lícita, o que vem reforçar a conclusão de que traficava como meio de subsistência

ou até mesmo para sustentar o próprio vício, já que não é incomum que usuários de droga também se dediquem a traficância para garantir seu consumo. Logo, de rigor é a condenação. Passo, pois, à individualização da pena do acusado. A) Pena-base: observadas as circunstâncias dos artigos 42 da Lei de Drogas e 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: o acusado é reincidente (fls. 248 – proc. 0013644-71). Acréscimo de 1/6, resultando na pena de 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. C) Causas de aumento e diminuição de pena: a redução prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas é absolutamente inviável em face da reincidência, razão pela qual torno definitiva a pena retro aplicada. Nesse sentido: “Saliento que a reincidência, além de necessariamente agravar a pena, produz outros efeitos previstos em lei, dentre eles a não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06” (TJ/SP Apel. Crim. nº 1501754-10.2020.8.26.0548 - 12ª Câmara - Campinas - v.u. - j. 30.03.21 - Rel. Des. Paulo Rossi). D) Apelar em liberdade: o réu tem direito a tanto, uma vez que foi solto em sede de habeas corpus. E) Regime de cumprimento de pena: semiaberto, excepcionalmente, apesar da reincidência, eis que suficiente para a prevenção e repressão do delito, dadas as circunstâncias do caso concreto, em que o réu respondeu solto ao processo, não tornou a delinquir e encontra-se internado para recuperação (CP, art. 33, §§ 2º e 3º). Isto posto, e pelo que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada na denúncia que deu início a este processo nº 594/20 e CONDENO O RÉU JOABES JOSÉ DA SILVA, RG nº 34.155.158/SP, a cumprir 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, e a pagar 583 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, por infração à norma do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Transitada em julgado, expeça-se mandado de prisão. No mais, decreto a perda do numerário apreendido nos autos, cuja origem não foi demonstrada (fls. 99). Custas pelo réu no valor de 100 UFESPs, observado o disposto no artigo 98, §3º, da Lei nº 13.105/15. P.I.C. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Campinas, 28 de março de 2022. Eu CLNS, Assistente, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA